

1500246-53.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500246-53.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500246-53.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2002452/2019 - 91º D.P. CEASA, 2997809 - 91º D.P. CEASA, 41/19/357 - 91º D.P. CEASA, 2002452 - 91º D.P. CEASA, 41/19/357 - 91º D.P. CEASA, 2002452 - 91º D.P. CEASA, 41/19/357 - 91º D.P. CEASA, 2002452 - 91º D.P. CEASA, 41/19/357 - 91º D.P. CEASA, 2002452 - 91º D.P. CEASA, 41/19/357 - 91º D.P. CEASA, 2002452 - 91º D.P. CEASA, 41/19/357 - 91º D.P. CEASA, 2002452 - 91º D.P. CEASA, 41/19/357 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVONE SANTOS DA CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de IVONE SANTOS DA CONCEICAO, narrando que no dia 03 de janeiro de

2019, por volta das 08h50min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, n. 1500, Pinheiros, nesta cidade e comarca, IVONE SANTOS DA CONCEIÇÃO, qualificada a fl. 12, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (um) invólucro plástico com substância contendo tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 0,2 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11 e laudo de constatação a fls. 24/26. Requer, ao final, a condenação da ré nas penas do crime do artigo 33, "caput", c/c o art. 40, inciso III ("nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais"), ambos da Lei 11.343/06.

Decisão recebendo a denúncia no dia 15 de outubro de 2020, como se vê às fs. 209-211.

Devidamente citada, a ré apresentou sua resposta à acusação à f. 215.

Certidão de antecedentes criminais da acusada às fs. 231-232.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05 de maio de 2022, em que foram ouvidas as testemunhas e ao final colhido o interrogatório do acusado.

Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas neste ato.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 02-05, auto de exibição/apreensão de fs. 10-11, laudo de constatação de fs. 238-240, bem como pelos depoimentos pessoais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A testemunha, polícia penal, SAMUEL CRISTIANO PARRA, disse em juízo que: "era um dia de visitação em dia semana, em que a Ré tentou enviar produtos para o visitado no CDP Pinheiros, e que havia maconha em um dos bolsos da bermuda entregue pela Ré. Afirmo que em dias de "jumbo", há revista das coisas enviadas ao preso. Afirmo que, nessa revista, foi achada maconha dentro do bolso da bermuda a ser entregue". O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de profissão, o também agente penitenciário JOBSON JOSE TENORIO.

O depoimento prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos.

Como se sabe, é através do trabalho dos agentes penitenciários - Polícia Penal, em tais situações, que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 74.608-0 - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18/02/97).

Como deve ser em todos os ritos, o último ato da instrução foi o interrogatório da ré IVONE SANTOS DA CONCEIÇÃO que em sua autodefesa afirmou em juízo que: "foi visitar seu sobrinho com roupas que a mãe do preso, sua cunhada, pediu para entregar para ele juntamente com outros bens de higiene pessoal. Afirmo não saber o que tinha dentro das roupas". Negou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

O crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é classificado como tipo misto alternativo,

tendo em vista que basta a prática de um dos diversos núcleos previstos na capitulação do delito para que este seja considerado consumado, e no caso dos autos, o réu “trazia consigo” e “transportava”, dentre outros verbos, caracterizando a tipicidade exigida pelos princípios do direito penal.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, o réu tinha em sua posse os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

A autoria do Réu é verificável pela teoria do domínio funcional do fato, em que cada um dos indivíduos exerce um papel de engrenagem na empreitada criminosa como um todo, com funções relevantes para a consecução do delito final, normalmente divisível entre diversas pessoas (“olheiro”, “mula”, “vapor”, “aviãozinho”, etc...). Assim é que somente com a atuação fracionada de cada um dos agentes, o crime pode se consumir em sua forma acabada, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Nos dizeres de Luiz Régis Prado: “todo aquele que participa da finalidade típica dolosa, e toma parte na divisão do trabalho é coautor” (Tratado de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. Forense. 2019. p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra transporta, outra fiscaliza, outra cobra, outra anota e infinitas outras funções que existem a depender do tamanho da organização. Não se pode falar em quebra da cadeia de custódia da prova (art. 158-A do CPP), uma vez que a narrativa dos policiais militares foi coerente com a prática de condução da droga e do preso à Delegacia, desde a sua apreensão, e ainda a cautela demonstrada nos laudos periciais, não havendo, portanto, qualquer atitude que comprometa a cadeia de custódia da prova.

Não há, nem foi discutida nos autos, nenhuma causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do autor. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, observado o critério trifásico do artigo 68 do CP.

1ª FASE – Nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, não há qualquer circunstância a ser majorada, tendo em vista a pequena quantidade e/ou variedade de drogas (um invólucro plástico com substância contendo tetrahidrocanabinol, com peso líquido de 0,2 gramas) por isso fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE – inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª FASE – Tendo em vista a primariedade do acusado, bem como não haver nos autos nada concreto que indique se dedicar à traficância ou integrar organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços). Por outro lado, incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, haja vista que o crime foi perpetrado no interior de estabelecimento prisional. Logo, aumento a pena em 1/6, totalizando o importe de 01 (um) ano, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Desta forma, a pena definitiva é fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando-se a primariedade da acusada e o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR a Ré IVONE SANTOS DA CONCEICAO pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cujo valor é fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado.

Ante a primariedade técnica da acusada, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente.

Considerando que a ré respondeu ao processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos da segregação cautelar máxima do artigo 312 do CPP, concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Oficie-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III da CRFB/88.

Custas e despesas por conta do Réu, nos termos do artigo 804 do CPP, concedendo-lhe desde já o benefício da gratuidade de justiça.

P.R.I.

São Paulo, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA